

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N° 001609

Tocache, 28 OCT. 2020

VISTOS:

El Informe N.º 007-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 20 de octubre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N.º 188 -2020 y demás documentos siendo un total de (04) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Directoral 014-2020, de fecha 20 de enero del 2020, se le imputa a la administrada Esperanza BASTOS CUBAS, Directora de la Institución Educativa Inicial N.º 263 - Mi Cielito-Uchiza, por presunto incumplimiento de deberes artículo 40º literal m) "Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y transgrediendo el Artículo 48º Cese Temporal, literal a) **Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa**", Ley N.º 29944 - Ley de la Reforma Magisterial; concordante con el artículo 82º del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Que, de la Constancia de Notificación N.º 003-2020, de fecha de emisión 14-01-2020, se aprecia que la procesada fue válidamente notificada con la Resolución Directoral N.º 014-2020, de fecha 20 de enero del 2020, conforme lo dispone con el artículo 20º del DECRETO SUPREMO N.º 004-2019-JUS., Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General., notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio."; por lo que los documentos mencionados fueron notificados en el domicilio del procesado el día 20 de enero del 2020, en el Jr. Carlos Arévalo C/D 04. - Distrito de Uchiza.

OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N.º 004-2019-JUS., Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los

001609

administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."



DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRADA.

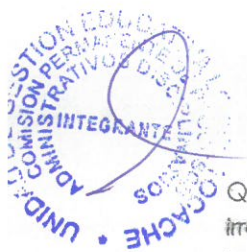
Mediante Expediente sisgado N° 02521880, de fecha 24 de enero del 2020, la administrada presentó ante la UGEL Tocache, su descargo respecto a los hechos imputados en su contra, y oportunamente se declara el archivamiento y su absolución.

Que, del descargo presentado mediante Expediente sisgado N° 02521880, de fecha N° 24 de enero del 2020, la administrada señala textualmente:

Solicito que el presente acto de inicio de Procedimiento administrativo en mi contra se declare infundada y/o improcedente y se disponga el archivamiento definitivo del expediente, por carecer de sustento probatorio, tener como único sustento la sindicación y ser impulsado con el deseo de desacreditar a la suscrita y afectar con ello mi trayectoria laboral intachable de más de 15 años de servicios oficiales.

Que, el párrafo dos de la resolución en cuestionamiento manifiesta "...presumiblemente irregularidades administrativas, académicas, negligencia funcional y presuntos cobros Indevidos..."

Sobre el presente cargo, en principio debo decir que NIEGO TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DICHO CARGO GENERADOS E IMPULSADOS A PARTIR DE LA DISTORSIÓN DE SUCESOS. SON HECHOS MALINTERPRETADOS Y DESCRITOS DE FORMA ABSOLUTAMENTE AJENA A LA REALIDAD. LA



PRESENTE IMPUTACIÓN CONSTITUYE UNA DISTORSIÓN TEMERARIA DE MIS RESPONSABILIDADES FUNCIONALES Y PROFESIONALES QUE INDUDABLEMENTE AFECTAN MI LABOR COMO PROFESORA, MI HONORABILIDAD PERSONAL Y FAMILIAR.

Que, las mismas imputaciones lo he demostrado con dos informes a su despacho de manera correcta y transparente, dentro del marco normativo vigente:

Que, debo señalar que todas las adquisiciones realizadas para el cumplimiento del buen manejo económico en beneficio de la Institución Educativa están sumamente sustentadas con boletas y dentro el amor normativo.

Que, el mismo especialista encargado de la supervisión de mantenimiento de locales escolares Ing. Urruchi en su última visita constato la correcta ejecución de la misma, dado que en la página 4 de la resolución en cuestión en el párrafo dos refiere cinco puntos con el supuesto que no he cumplido lo cual lo manifiesto en mis dos últimos informes hecho llegar a su despacho como consta en el anexo a la presente:

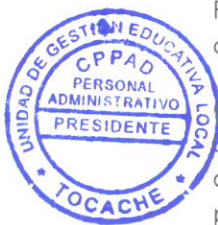
Respecto a lo manifestado por la procesada al indicar que presento dos informes a su despacho de manera correcta y transparente, dentro del marco normativo Vigente:

Conforme a los descargos presentados por la administrada presenta dos informes el Informe N° 018-2019-DIEI-263-U-T., de fecha 29 de noviembre del 2019 y el Informe N° 018-2019-DIEI-263-U-T., de fecha 29 de noviembre del 2019, informes de mantenimiento etapa -I-II., (conforme se puede apreciar el expediente dichos informes son duplicados).

Conforme manifiesta la administrada; el presupuesto asignado a la priorización de los trabajos de mantenimiento 2019 para la Institución Educativa para el presente año ha sido de 9,650.00 nuevo soles los cuales se distribuyeron de acuerdo a la priorización que se hizo en la primera reunión de APAFA., así hay un gasto realizado previo a esta actividad que los miembros del APAFA no contribuyeron en absoluto en los gastos y no han estado considerados en la ficha técnica, conforme al Informe N° 018-2019-DIEI-263-U-T., de fecha 29 de noviembre del 2019, presentado por la administrada no corresponde a este despacho su calificación por cuanto conforme a lo establecido por la Resolución Ministerial N° 009-2019- Minedu, por cuanto dichos informes no acreditan el levantamiento de observaciones realizadas conforme a la verificación de los trabajos realizados por el Art. . Luis Enrique Urruchi Reynoso, quien informa sobre la verificación a los trabajos MLE 2019, EN LA I.E.I N° 263, MI CIELITO.

Conforme a la Resolución Directoral N° 045-2019-I.E.I N° 263 - Mi cielito, de fecha 08 de abril del 2019, la Directora de la IE N° 263 - Mi cielito Esperanza BASTOS CUBAS, reconoce al comité de mantenimiento y comité veedor 2019, de la infraestructura de la Institucion Educativa Publica N° 263 - Mi Cielito, integrado por las siguientes personas: Resp. De mantenimiento Esperanza BASTOS CUBAS, primer titular Frans DAVILA DIAZ, Segundo Titular Noelia DOROTEA HILARIO, Suplente Edith APONTE VILLAVICENCIO.

Conforme a la lectura de expediente en la declaracion de gastos de la IE N° 263 - Mi cielito, oficio N° 098-2019-I.E.I N° 263 Mi cielito, la administrada remite el informe de mantenimiento de locales escolares, documento que obra en el expediente donde se puede apreciar que todos los integrantes de la Comision de infraestructura, espacios y medios educativos, no firmaron el formato, así mismo se tiene el informe N° 001/comité Veedor, emitido por el comité veedor de fecha 25 de octubre del 2019, donde los mienbros del comité veedor la señora Maria HUAMANI RODRIGUEZ, en su calidad primer mienbro y la señora Nataly ROJAS DE LA CRUZ, en su calidad de mienbro tercero, quienes manifiestan que es de preocupacion de los integrantes del COMITÉ VEEDOR, que la Directora Prof. Esperanza BASTOS CUBAS, nos busque con fechas pasadas a



001609

inicio y termino para poder firmar los documentos donde daba por terminada las obras de mantenimiento y casi obligandonos a firmar, así mismo cabe mencionar que la señora Natly ROJAS DE LA CRUZ, NO HA FIRMADO NINGUN DOCUMENTO DE LA MENORIA DESCRIPTIVA, así mismo según la ficha técnica de mantenimiento con cumple con características técnicas como las cantidades empleadas en los trabajos, así mismo también se le comunica que los trabajos realizados ya se encuentran en mal estado, por dichos motivos hacemos de su conocimiento para que nuestras personas no se vean afectadas en cuanto a los malos trabajo realizados y por probable malversacion de fondos por cuanto al mantenimiento de la Institucion.

Por su parte la Resolucion Ministerial N° 009-2019-Minedu, que establece en caso de identificarse observaciones, la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, segun corresponda, notifica al responsable de mantenimiento, para el levantamiento de las observaciones, conforme a la lectura del expediente la administrada no ha cumplido con levantar las observaciones advertidas en el INFORME N° 048-2019-GRSM/DRE/UGEL/OPDI.-INFRA, de fecha 04 de noviembre del 2019, emitido por el Art. . Luis Enrique Urruchi Reynoso, quien informa sobre la verificación a los trabajos MLE 2019, EN LA I.E.I N° 263, MI CIELITO, quien concluye que los trabajos del cieloraso y canaletas, necesitan corregirse, en el caso de la canaleta que fuera afectada por los vientos fuertes, tiene que volver colocarse y asegurarlo con tornillo, la adquisición de la puerta amerita una nueva cotización, así mismo advierte que no se encontraron las tintas que se adquirió para la impresora y otros materiales que necesitan corroborarse con la misma directora, con respecto al pintado en puertas y ventanas es deficiente, necesitan dos manos más de pintura, existe un descontento por el trabajo realizado en el mantenimiento del local por parte de la APAFA, las firmas que se presentan en las boletas aducen que fue adulterado, las firmas que se presentan que se presentan con las boletas de venta pegadas son copias.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, luego del análisis y valoración de los presentes actuados, se ha acreditado que la administrada Esperanza BASTOS CUBAS, Directora de la Institución Educativa Inicial N° 263 – Mi Cielito, ha incumplido los deberes artículo 40° literal m) *"Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"*; y vulnerando el Artículo 48° Cese Temporal, literal a) **"Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa"**, conforme a la Ley N° 29944.

En ese sentido, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Tocache, ha logrado establecer que, existen indicios razonables para determinar que la administrada ha transgredido el inciso m) del artículo 40° de la ley 29944, que prescribe: Los profesores deben (...) cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo pertenezcan a la Institución Educativa, y en el numeral 2) del art. 8° de la ley 27815, que prescribe que el servidor Público está prohibido de (...), 2 Obtener ventajas indebidas.- obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencias, tal como se advierte se tipificado una misma conducta en dos dispositivos legales diferentes, contraviniendo así el principio de tipicidad antes citado, pues la ley N° 29944.

Que, es preciso tener en consideración el Art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el cual establece que para determinar la gravedad de la falta se debe evaluar la concurrencia de algunas condiciones, como la forma en que se cometen, la gravedad del daño al interés público y la situación jerárquica del autor o autores, que en el presente caso se puede apreciar que se ha **causado perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa**, toda vez que no se ha cumplido con realizar el mantenimiento conforme a lo establecido en la ficha técnica.

001609

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 en su Artículo 77° FALTA o INFRACCIÓN prescribe lo siguiente numeral **77.1**: se considera **FALTA** a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente. Numeral **77.2** se considera **INFRACCIÓN** a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones deberes artículo 40° literal m) "Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y vulnerando el Artículo **48° Cese Temporal**, literal a) "**Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa**", conforme a la Ley N° 29944.

Por lo tanto existiendo responsabilidad de los hechos imputados a la Profesora Esperanza BASTOS CUBAS, quien se desempeñó como Directora de la Institución Educativa Inicial N° 263 – Mi Cielito, por haber transgredido el artículo 40° DEBERES literal m) "Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y vulnerando el Artículo **48° Cese Temporal**, literal a) "**Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa**", conforme a la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial; concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: IMPONER LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL DE 12 MESES, SIN GOCE DE REMUNERACIONES a la Profesor Esperanza BASTOS CUBAS, quien se desempeñó como Directora de la Institución Educativa Inicial N° 263 – Mi Cielito, por haber transgredido el artículo 40° DEBERES literal m) "Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y vulnerando el Artículo **48° Cese Temporal**, literal a) "**Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa**", conforme a la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial; concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

ARTÍCULO 2°: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y art. 103 del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; que establece El Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada emite la resolución de sanción o absolución, en el plazo de cinco (05) días de recibido el Informe Final de la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario para Docentes correspondiente.

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo **99° inciso 1** del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con el artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Lic. WALTER A. SANTIBAÑEZ BERNADO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

NOTIFICACION N°036-2020

ANTECEDENTE : Informe N°007-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 28-10-2020

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

- 1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°1609-2020-GRSM-DRE.

 IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL DE 12 MESES SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ESPERANZA BASTOS CUBAS *En*

DOMICILIO : *Jr. San Martín Colinas*

DNI N° : *07560009*

CORREO ELECTRONICO: *edipa.1332@gmail.com*

FECHA NOTIFICACION : *23 / 11 / 2020* **HORA:** *10:20*



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



Rosa C. Silva Germany

 ROSA C. SILVA GERMANY

 Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 G.M. 8000078280

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

 Comité Permanente de Procesos Administrativos

 Disciplinario de Docentes

Juan Humberto Ferrer Fernandez

 JOUAN HUMBERTO FERRER FERNANDEZ

 ABOGADO

 SECRETARÍA TÉCNICA

NOTIFICACIÓN

Juan Carlos Paj...